

1501167-02.2019.8.26.0587

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GLAUCIA FERNANDES PAIVA

Comarca: São Sebastião

Foro: Foro de São Sebastião

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS JORGE ARAÚJO DE ANDRADE

Justiça Gratuita

Juíza de Direito: Dra. GLAUCIA FERNANDES PAIVA

Vistos.

Nos termos da denúncia de fls. 88/92, no dia 22 de outubro de 2019, por volta das 16h00min, na Rua Silvério A Santos, 33 Maresias, Paúba, nesta cidade e comarca de São ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Sebastião

Foro de São Sebastião

Vara Criminal

Rua Emidio Orselli, 333, Sao Sebastiao - SP - cep 11600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501167-02.2019.8.26.0587 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501167-02.2019.8.26.0587 - Controle nº 2019/002008

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS JORGE ARAÚJO DE ANDRADE

Justiça Gratuita

Juíza de Direito: Dra. GLAUCIA FERNANDES PAIVA

Vistos.

Nos termos da denúncia de fls. 88/92, no dia 22 de outubro de 2019, por volta das 16h00min, na Rua Silvério A Santos, 33 Maresias, Paúba, nesta cidade e comarca de São Sebastião/SP, CARLOS JORGE ARAUJO DE ANDRADE, vulgo "Carlinhos" qualificado a fl. 16, tinha em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, 26 (vinte e seis) pinos contendo cocaína, com peso aproximado de 14,65 g (catorze gramas e sessenta e cinco centigramas), além de 01 (um) pote de fermento químico Royal, 01 (um) rolo de plástico filme e 29 (vinte e nove) sacolés usados para embalar drogas,

sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Em razão desses fatos, réu foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Concedida a Liberdade Provisória em audiência de custódia às fls. 47/49.

Recebida a denúncia (fls. 73), o réu foi citado (fls. 82) e apresentou defesa prévia (fls. 86).

Decretada a prisão preventiva nos autos, às fls. 140/141, pois o acusado, preso em flagrante delito em 31/10/2019 por outro processo (1501190-45.2019 - fls. 63/65), foi colocado em liberdade por ser beneficiado em condenação por tráfico privilegiado, conforme fls. 87/93, porém, tornou a ser preso em flagrante por outros fatos, ocorridos em 25/06/2021, também pelo mesmo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11343/06. Mandado de prisão cumprido em 17/02/2022.

Mantido o recebimento da denúncia (fls. 152/155), em instrução foi colhido o depoimento de duas testemunhas, bem como procedido ao interrogatório (fls. 191/194).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da pretensão punitiva, com a condenação do réu, nos termos da denúncia (fls. 191).

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do réu, por nulidade de provas, em razão de violação de domicílio ou, ainda, por não haver provas suficientes.

Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação da conduta para posse de drogas para uso próprio. Em caso de condenação, requereu a fixação da pena no mínimo legal e reconhecimento da atenuante da confissão informal, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, além da isenção da pena de multa (fls. 191).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De início, afasto a alegação preliminar da defesa, sobre nulidade da ação policial quando do ingresso na residência do réu sem a sua permissão, onde estava também o entorpecente apreendido. O resguardo do domicílio é direito constitucional, que cede passo à ação estatal motivada pela segurança pública, quando se trata de flagrante delito. É a exata situação deste caso. O ingresso dos policiais militares na casa revelou-se suficientemente calcado em justa causa, diante das circunstâncias da diligência e as explicações a posteriori pelos milicianos, tanto na delegacia quanto em audiência. Diante de suspeita fundada de crime permanente, cuja consumação se protraí no tempo, considero que a ação policial foi necessária e legítima.

Nesse sentido a jurisprudência recente: “1. É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizara prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF.2. No caso, o paciente foi acusado de praticar o crime de tráfico na modalidade guardar e manterem depósitos substâncias entorpecentes, estando-se diante de ilícito de natureza permanente, o que legitima a medida adotada” (HC 373.388/RS, DJe 01/02/2017).

E ainda: “A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, prescindível o mandado de busca e apreensão, bem como a autorização do respectivo morador, para que policiais adentrem a residência do acusado, não havendo falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida (HC 345.424 /SC, Rel. Ministro FÉLIX FISCHER, QUINTA TURMA, j. 18/08/2016, DJe 16/09/2016)” (HC 326.503/RS, DJe15/03/2017).

No mérito, a pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade delitativa está estampada nos boletins de ocorrência de fls. 08/10, no auto de exibição e apreensão de fls. 11, auto de constatação preliminar de fls. 12 e no laudo definitivo de exame químico toxicológico de fls. 101/103, que revelou resultado positivo para a presença de cocaína nas substâncias apreendidas.

A autoria, quanto ao crime de tráfico, é igualmente certa e repousa sobre a pessoa do acusado, conforme se vê a seguir:

Em seu interrogatório prestado em juízo, Carlos Jorge admitiu parcialmente a

prática delitiva, alegando que as drogas lhe pertenciam, mas disse que não franqueou a entrada dos policiais, mas que eles "derrubaram" a porta, enquanto estava lavando suas roupas na lavanderia. Não há fluxo de pessoas na sua residência.

Em sentido oposto à versão dos acusados, o policial civil Francelso Ricardo Siqueira narrou que receberam várias denúncias anônimas de tráfico de drogas em Maresias, que "Carlinhos" guardava drogas na residência dele e que o ponto de venda seria no "Bar da Selma". Em diligências, a vizinhança indicou a casa do réu e se dirigiram para o local, onde bateram à porta e o réu os atendeu pela janela, sendo franqueada a entrada na residência. Indagado, num primeiro momento ele negou a existência das drogas, porém, localizaram sob o travesseiro, na cama, uma certa quantidade de entorpecentes, cocaína. Indagado novamente, ele disse que pagou R\$15,00 por cada porção da droga e que estaria vendendo por R\$20,00, mas na Delegacia, o réu manteve silêncio. Posteriormente, receberam novas denúncias e novamente ele foi preso em flagrante por tráfico, uma semana após esses fatos aqui apurados. Encontraram ainda sacolés e rolo grande de papel filme para embalar as drogas, além de frasco de fermento que é acrescentado ao entorpecente para aumentar o volume. Esclareceu que recebem essas denúncias por celular, pois conhecem muitos moradores do local. Não havia outras pessoas no imóvel.

No mesmo sentido o depoimento do policial civil Pedro Henrique Covero Rocha, o qual acrescentou que "Carlinhos" é traficante conhecido na região e que receberam denúncias de que ele estaria vendendo drogas no "Bar da Selma". Confirmou que localizaram os entorpecentes na cama, sob o travesseiro. Indagado, o réu disse que adquiria as drogas e revendia por um preço um pouco maior. Apreenderam cocaína e material para embalagem, como sacolés e plásticos cortados que estavam espalhados pela residência. Não havia outras pessoas na residência e o réu franqueou a entrada.

As provas produzidas em juízo, em conjunto com os elementos indiciários colhidos durante a fase inquisitiva, indicam com segurança a prática do tráfico de drogas por ambos os acusados.

Anoto que a quantidade e natureza de drogas apreendidas sob a guarda do denunciado (26 pinos contendo cocaína, com peso aproximado de 14,65 g), a forma de acondicionamento destas (prontas para comercialização), a existência de prévias denúncias anônimas acerca da prática de tráfico de drogas no bar da "Selma" e que ele estaria armazenando drogas na sua residência, tudo corroborado pelo depoimento dos policiais, evidenciam que as substâncias eram destinadas ao consumo de terceiros, razão pela qual não há que se falar em insuficiência probatória. Ressalte-se que ainda foram apreendidos diversos plásticos, como "sacolés" e rolo de filme de PVC, reiteradamente utilizados para embalagens das drogas. Além do mais, não restou caracterizado que as drogas eram para uso próprio. A razoável quantidade apreendida desborda do comumente observado em delito dessa natureza, o que afasta a posse de entorpecentes para consumo próprio.

Os policiais asseveraram ainda que foi concedida liberdade provisória ao réu em audiência de custódia e novamente foi surpreendido guardando drogas em sua residência, uma semana após os fatos aqui apurados, conforme se denota às fls. 87/93.

Vê-se, pois, que os depoimentos dos policiais, ouvidos em juízo, confirmaram a prática do tráfico de drogas e estão em consonância com os demais elementos constantes dos autos. Neste ponto, destaco que os relatos dos policiais merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, eis que inexistem elementos indicando que teriam procedido de má-fé. Não é demais explicitar que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que:

O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais- especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório- reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas

que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos (HC 73.518/SP- Rel. Min. CELSO DE MELLO- DJ 18.10.1996- p. 39.846).

Saliento que para a caracterização do crime de tráfico não é necessária a efetiva comercialização das substâncias, que já se consuma pelo fato do agente, nos termos do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06:

"Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar". gn

Nesse sentido, cito decisão do colendo Supremo Tribunal Federal: "A noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (STF, 1ª T. HC nº 69.806/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Diário da Justiça, Seção I, 04/06/1993, p.11.012).

Quanto à versão do réu prestada em interrogatório judicial, no exercício de sua autodefesa processual, esta restou isolada, incongruente e inverossímil ao ser confrontada com o restante do conjunto probatório, pelo que deve ser desconsiderada.

No que concerne ao requerimento da Defensoria, acerca da isenção da pena de multa, ressalto que esta é cumulativa à pena corporal e não alternativa, sendo inadmissível a desobrigação de o seu pagamento. Ademais, é pacífico o entendimento de que a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de dispensa do preceito secundário do tipo penal incriminador, portanto, descabida tal pretensão.

Resta, enfim, a fixação das penas, porquanto inexistem circunstâncias excludentes da ilicitude ou que isentem os réus de sanção.

Na primeira fase, sopesados os critérios estabelecidos nos art. 59 e 60 do Código Penal e no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, e considerando a FA e certidão de fls. 66/69 e 70/72, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, considerando a primariedade técnica do acusado na época dos fatos e a ausência de circunstâncias judiciais negativas que justifiquem a elevação da reprimenda nesta fase.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem valoradas.

Na terceira fase, em que pese a primariedade técnica do acusado, verifico ser incabível, ao presente caso, a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, considerando que Carlos já ostenta sentença condenatória definitiva (fls. 87/93), transitada em julgado em 14/07/2020, sem efeitos da reincidência (por fatos posteriores), também em razão de tráfico de drogas nos autos de processo crime nº 1501190-45.2019.8.26.0587, que também tramitou nesta Vara, tendo sido preso em flagrante naqueles autos na data de 31/10/2019. Mas não é só, pois após ser concedido o direito de apelar em liberdade nos autos acima mencionados, tornou a ser preso em flagrante, por outros fatos, ocorridos em 25/06/2021, também pelo mesmo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11343/06, autos nº 1500240-45.2021.8.26.0626, a indicar dedicação às atividades criminosas e, em específico, ao tráfico de drogas, circunstância de per si impeditiva da concessão do benefício. Assim, perfaz a pena definitiva do réu em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Fixo o regime inicial fechado, devido a gravidade em concreto do crime, delito equiparado a hediondo, bem como pela circunstâncias judiciais negativas e preponderantes, que não recomendam a adoção de regime mais benéfico para cumprimento de pena.

Inexistindo informações sobre o elemento subjetivo necessário à progressão de regime, bem como considerando a quantidade de pena aplicada e o tempo de prisão provisória cumprida pelos acusados, não há detração a ser procedida no momento, para fins de determinação de regime inicial mais brando, nos termos da Lei 12.736/2012. Para tanto, remeto à VEC a aplicação do art. 387, § 2º, CPP.

Não é caso de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos,

pois ausentes seus requisitos. Pelos mesmos motivos, sobretudo pela quantidade de pena aplicada, não há que se falar em suspensão condicional da pena.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e, em consequência condeno o réu CARLOS JORGE ARAÚJO DE ANDRADE, qualificado nos autos, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime prisional inicial fechado, e a 500 (quinhentos) dias-multa, de valor unitário mínimo legal, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Denego ao réu o direito de apelar em liberdade. Ele permaneceu preso durante a instrução em razão de decretação de prisão preventiva, conforme decisão de fls. 140/141, e diante do que consta dos autos e dos elementos probatórios produzidos ao longo da instrução, verifico que a custódia cautelar do réu permanece sendo necessária para a garantia da ordem pública. Aliás, se antes do julgamento de mérito que considerou o acusado culpado estava cautelarmente recolhido, com mais lógica assim deve permanecer após a condenação -TJSP, MS 113.332-3, Rel. Reynaldo Ayrosa.

Expeça-se guia de recolhimento provisória caso haja recurso interposto por qualquer das partes, encaminhando-a ao Juízo das Execuções Criminais competente e recomende-se o acusado na prisão onde está recolhido.

Oficie-se à delegacia, autorizando a destruição das drogas apreendidas.

Expeça-se o necessário quanto à intimação pessoal do réu, bem como em relação às drogas, independente de trânsito em julgado.

Condeno, ainda, o réu a arcar com as custas judiciais, nos termos do artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, apenas suspensa a obrigatoriedade de quitação, porque anotada gratuidade, a qual resta deferida, nos termos do artigo 13, da Lei 1.060/50.

Cumpra-se.

Transitada em julgado a presente decisão, realizem-se as comunicações de praxe.

P. I. C.

Sao Sebastiao, 03 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA